

개선 요구

1. 제 목 : 업무지원직 정년퇴직에 관한 사항

2. 관계기관 : ◇◇지원실

3. 내 용

가. 업무개요

△△에서는 직원이 일정한 연령에 이르면 노사 당사자의 의사와 관계없이 근로관계가 종료되는 정년제도를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「업무지원직 인사◆◆ 시행세칙」 제13조(정년)에 따르면, 업무지원직 직원의 정년은 60세로 하되, 청소·경비업무 종사자의 정년은 65세로 하며, 정년에 달한 달이 1월에서 6월 사이에 있는 경우에는 6월 30일, 7월에서 12월 사이에 있는 경우에는 12월 31일에 각각 당연퇴직 한다고 규정하고 있습니다.

다만, 동 시행세칙 부칙 제4조(정년의 특례)에 따르면, 청소, 경비직 중 2017년 7월 20일자 재직 전환대상자인 경우 정년 65세 이후 기간제 형태로 70세까지 1년 단위 계약을 연장할 수 있다고 명시하고 있습니다.

따라서, 정년특례 대상자의 경우 65세 이후 계약직 채용 후 1년 단위 근무평정 등을 통해 계약연장 여부를 판단하여 70세까지 운영하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2022년 □□○○□□원 종합감사 시 정년특례 대상자의 퇴직 현황을 확인한 결과, 규정에 계약직 채용 후 퇴직 기준일이 명확하지 않아 기관별·담당자별로 퇴직 기준일을 다르게 판단함에 따라 [표]와 같이 70세를 초과하거나 미달하게 퇴직처리 하여 퇴직 시 나이가 최대 ##세 차이나는 결과를 초래하였습니다.

[표] 업무지원직 정년특례 대상자 퇴직 현황

○ 퇴직처리 사례

--	--

○ 퇴직처리 사례에 따른 퇴직자 명단

사번	성명	생년월일	입사일자	퇴직일자	퇴직시 나이	기관	퇴직처리 사례

4. 조치할 사항

○ ◆◆이사는

- 정년특례 퇴직일이 동일한 기준으로 적용될 수 있도록 정년특례 퇴직 기준일을 명확화 하시기 바랍니다.(개선)